

1501852-36.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... do flagrante, negou participação no roubo, contando história assaz confusa de que teria pego o veículo na companhia do adolescente e de um terceiro indivíduo apenas para ganhar uma moeda e depois abandoná-lo.

Em juízo, em essência, negou ter participado do roubo, alegando que apenas pegara carona no carro que era dirigido pelo adolescente Jhonata, o qual deixaram num ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501852-36.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 8 de novembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

GABRIEL SANTOS MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal, e do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, porque no dia 20 de julho de 2022, por volta das 17h50min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Salão de Beleza Romas", localizado na Avenida Nair Godoi Gomes Aranha de Lima, nº 143, Loteamento Residencial Terra Nova, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com o adolescente Jhonata Luiz Meireles dos Santos e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo contra D.C.R., reduzindo-a à impossibilidade de resistência, o veículo Hyundai HB20S, um telefone Samsung A10, uma bolsa contendo carteira com cartões bancários e documentos pessoais, além de roupas diversas, óculos de sol, guarda-chuva, em detrimento do patrimônio da vítima, bem como a importância de R\$ 300,00 pertencente ao estabelecimento.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, agindo em concurso e com unidade de propósitos, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Jhonata Luiz Meireles dos Santos.

Segundo a denúncia, o réu e outros indivíduos, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima quando deixava o salão, ordenaram que reingressasse e exigiram as chaves do veículo, enquanto o adolescente revirava o imóvel. O réu, que aguardava na parte externa, acionou os comparsas para que entrassem no veículo e todos fugiram, mas foram presos posteriormente por guardas municipais.

Na audiência de custódia foi convertida prisão em flagrante em preventiva.

Recebida a denúncia (fls. 92/94), o réu foi citado e o defensor nomeado apresentou resposta à acusação (fls. 112/113).

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos e gravados os depoimentos da vítima e de dois guardas municipais e o interrogatório (fls. 131/134), seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação

nos termos da denúncia (fls. 137/148), ao passo que a Defesa, em essência, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas sobejam para a condenação.

Com efeito.

O réu, quando da lavratura do flagrante, negou participação no roubo, contando história assaz confusa de que teria pego o veículo na companhia do adolescente e de um terceiro indivíduo apenas para ganhar uma moeda e depois abandoná-lo.

Em juízo, em essência, negou ter participado do roubo, alegando que apenas pegara carona no carro que era dirigido pelo adolescente Jhonata, o qual deixaram num bairro e quando caminhavam a pé apareceu a Guarda Municipal e o terceiro fugiu correndo.

Versão isolada, não merece crédito.

A vítima disse que foi abordada por um indivíduo encapuzado que de arma de fogo entrou em seu salão, exigiu a entrega das chaves e queria dinheiro. Logo em seguida entrou outro indivíduo; e um terceiro ficou do lado de fora e falou que a bolsa estava dentro do carro; então pegaram as chaves do carro, nele ingressaram e fugiram.

Afirmou que horas depois foi avisada pela Guarda Municipal que encontraram seu carro e prenderam dois indivíduos, reconhecendo o adolescente pelas vestes. Ainda disse que parte dos bens não foram localizados, como compras, roupas, óculos.

Os guardas municipais relataram que, após receberem informações da Central de Monitoramento, localizaram um veículo roubado no bairro Terra Nova. Esclareceram que um morador forneceu as imagens das câmeras de segurança de sua casa, em que visualizaram três indivíduos saindo do veículo e fugindo. Nas imediações localizaram dois indivíduos que assumiram a participação no roubo do carro.

O GM Carneiro disse que o carro foi encontrado abandonado por outra equipe após ser avisado por um morador que pelas câmeras viu indivíduos o abandonando.

Esclareceu que fizeram buscas e encontraram o réu e o adolescente andando nas imediações, e o réu, ao ver a viatura, dispensou as chaves do carro e outras coisas.

O GM Ailan disse que pelas câmeras da cidade localizaram o veículo roubado e logo em seguida outra equipe abordou o réu e o adolescente.

As provas, assim revelam que o réu participou do roubo.

Primeiro porque foi apontado pela vítima como o possível terceiro indivíduo que ficou do lado de fora do salão e ao ver sua bolsa dentro do carro chamou os demais para fugirem com o veículo.

Segundo porque horas depois foi preso perto do carro abandonado noutro bairro e, segundo os guardas, teria abandonado as chaves antes de ser abordado.

Terceiro porque incrível que não soubesse a origem espúria do carro, quando nada porque admitiu conhecer o adolescente, saber de seu envolvimento no mundo do crime e que não teria condições de dirigir um veículo de alto valor e mais ainda por abandoná-lo em local ermo.

Assim, salta aos olhos a participação do réu no roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo (conforme assentou a vítima) e concurso de agentes.

Doutra banda, ainda que atingidos patrimônios distintos, não se há de falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, na medida em que a violência ou grave ameaça se voltou contra a dona do salão que teve seus bens levados e dinheiro do estabelecimento, bens que estavam sob sua posse, não se vislumbrando que tivessem os agentes conhecimento de a quem pertencia o valor.

Por fim, quanto à corrupção de menor, tenho que não ficou caracterizado o delito, uma vez que não demonstrado que a atuação do agente sobre a conduta do adolescente o tenha efetivamente corrompido, quando nada porque, segundo consta, tem várias passagens pela Vara da Infância e Juventude.

O artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, introduzido pela Lei nº Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009, assim dispõe:

Art. 244-B - Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com

ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Parágrafo primeiro - Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

Parágrafo segundo - As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Conquanto não se descure da posição majoritária da jurisprudência no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, mormente após a edição da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, para a sua caracterização não é necessária a prova do efetivo e posterior corrompimento do menor, bastando a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de maior, tendo em vista que corromper é perverter, é depravar, pressupondo ação deletéria sobre alguma coisa até então preservada nas suas qualidades e virtudes naturais, exigindo lento processo de rompimento do menor, permaneço convencido que o crime previsto na Lei nº 2.252/54 e depois incluído no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 só se configura quando demonstrado, em prova segura, que o menor, dominado e atolado na devassidão, descambou para a vida dissoluta.

Vale dizer, a lei não contém palavras inúteis. O simples fato de um menor participar de um crime em companhia de um maior, a par de caracterizar o concurso de agentes, não tem o condão, isoladamente e sem prova, de caracterizar a prática do delito de corrupção do menor ainda porque se a lesividade da conduta fosse de todo despicienda o tipo penal consistiria simplesmente em "praticar crime na companhia de menor".

Sobre o tema, precioso o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (em "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 9ª ed. rev., atual., e ampl. - vol. 2 - Rio de Janeiro: Forense, 2016, 2º vol., pág. 123):

"Crime impossível: é importante ressaltar não cometer o crime previsto neste artigo o maior de 18 anos que pratica crime ou contravenção na companhia do menor já corrompido, isto é, acostumado à prática de atos infracionais. O objetivo do tipo penal é evitar que ocorra a deturpação na formação da personalidade do menor de 18 anos. Se este já está corrompido, considera-se crime impossível qualquer atuação do maior, nos termos do artigo 17 do Código Penal (objeto absolutamente impróprio)".

Na jurisprudência, colhem-se exemplos de tal entendimento:

"ESTELIONATO - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO - CORRUPÇÃO DE MENORES - INOCORRÊNCIA.1 (...) 2. Sendo o crime de corrupção de menores de natureza material, exige para a sua configuração, que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo - corromper ou facilitar a corrupção - não sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de haver praticado o crime com o inimputável, já que é de rigor a prova do resultado, a qual não pode ser presumida, pois o Direito Penal repudia a responsabilidade objetiva. 3. Recurso provido." (TJMG - 3ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 1.0193.01.003288-9/001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, DJ 09.01.2008).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DA LEI 9069/90. ABSOLVIÇÃO. Para a configuração do delito de corrupção de menores é importante que exista a comprovação do dolo e de que o agente apontado como delituoso tenha dirigido a sua vontade e efetivamente contribuído para a ocorrência do resultado previsto na norma do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se verifica na depravação, perversão ou corrupção da criança e do adolescente, hipótese essa que não se viu constatada nos autos do processo. Insta registrar, que o acusado Jean tinha na época dos acontecimentos a idade de 18 (dezoito) anos de idade, conforme se extrai dos autos, tendo em vista ter nascido em 10 de novembro de 1997. Já o menor púbere, segundo o exame do presente caso, tinha 17 (dezessete) anos de idade, na data do fato, posto que nascido em 26 de setembro de 1998. Cabe ressaltar, que

ambos se identificavam em termos de proximidade de idade. A maior relevância se aprofunda na conclusão de que o menor infrator, em suas declarações prestadas na audiência de apresentação, declarou que a idealização no tocante à prática delitiva foram de ambos. Inviável fomentar, na conjuntura legal, que o acusado soubesse da idade tida pelo adolescente infrator e nem tampouco que o propósito do crime tenha partido dele. Sinaliza-se que ambos se reuniram e quiseram executar um crime de roubo. O menor, por outro ângulo, já estava com quase 18 (dezoito) anos de idade quando realizou o ato infracional análogo ao crime de roubo. Perquirir a ação típica e antijurídica da corrupção de menor é sustentar injustamente a aposição de figura criminal que não tem sua adequação as questões probatórias desses autos. Logo, em vista dessa ausência concreta de elementos probatórios com relação ao crime de corrupção de menores, anotado no disposto do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 é que concluo pela absolvição do acusado, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (TJRJ – Ap. 0078898-98.2016.8.19.0054 – Rel. Sidney Rosa da Silva – 7ª Câmara Criminal – j. 25/04/2017). Portanto, cuidando-se de mera e fortuita participação do adolescente em crime praticado por maior, entendo que não há prova da corrupção do menor a caracterizar o delito em apreço.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relevando que a despeito da ousadia do ataque a estabelecimento comercial, com sério risco à vida das pessoas, o réu é primário e sem antecedentes e o bem de maior valor foi recuperado, a pena-base é fixada no piso legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, não se modificando na segunda fase porque a circunstância atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena a quem da mínima cominada ao delito.

Reconhecida a causa de aumento de pena específica consistente no concurso de agentes, mas prevalecendo, segundo a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP, a causa majorante pelo emprego de arma de fogo, imposta no parágrafo 2º-A pela Lei nº 13.654/2018, a pena é aumentada em dois terços, alcançando seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Relevando-se a gravidade do delito, cuidando-se de assalto à mão armada, a pôr em sobressalto a comunidade, mas relevando as circunstâncias judiciais, poderá o réu iniciar o cumprimento da pena segregativa em regime semiaberto, na conformidade do artigo 33 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar GABRIEL SANTOS MOTA, qualificado nos autos, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dezesseis dias-multa, com valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ciência à vítima.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Por fim, permanecendo os fundamentos para a custódia cautelar, máxime com a condenação, não se justifica ser o réu colocado em liberdade para recorrer, quando nada pelo risco de se escafeder e se furtar à aplicação da lei penal, na certeza da impunidade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Itatiba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de novembro de 2022~~0~~, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: